主題精選：廢止徵收 📝 未讀
共收錄 3 篇文章。
1. 廢止徵收之要件
發布日期: 2026-03-24
內文
國防部因天線移植需要，於民國52年經核准徵收ABCD等四筆土地，且經證實確已依徵收計畫
建造天線塔，惟兩座天線塔分別於82年間註銷及移至其他區位，改由市府環保局使用及作公共
廁所，後經所有權人提出廢止徵收，試問有無理由？
參最高行政法院108年度判字第124號行政判決，說明如下：
• (一) 不論收回權或撤銷、廢止徵收有其各自要件按私有土地經政府機關依法徵收後，長久期
間不為使用或不依核准計畫使用，不但妨礙土地的有效利用，也損害原土地所有權人的權益，
而且失去徵收的原意。所以，土地法第219條設有在合致一定要件時，原土地所有權人可以行
使收回權的規定，89年2月2日制定的土地徵收條例，於該條例第9條也有關於原土地所有權人
行使收回權的規定，並於第61條規定，在土地徵收條例施行前公告徵收的土地，其申請收回，
仍依施行前的規定辦理。又土地法並沒有關於撤銷徵收或廢止徵收的規定，對此土地徵收條例
則設有專章規範，針對違法或不當的徵收處分，或徵收處分因情事變更無繼續存在必要時，加
以撤銷或廢止，使其溯及或向將來失效，來保障被徵收人的權益。惟不論是徵收土地的收回權
行使，或者是徵收處分的撤銷或廢止，都各有其不同的要件。
• (二) 關於徵收處分的廢止，土地徵收條例第49條第2項第2、3款、第4項規定：「已公告徵收之
土地，有下列情形之一者，應廢止徵收：......二依徵收計畫開始使用前，興辦之事業改變、興
辦事業計畫經註銷、開發方式改變或取得方式改變。三已依徵收計畫開始使用，尚未依徵收計
畫完成使用之土地，因情事變更，致原徵收土地之全部或一部已無徵收之必要。」、「前3項規
定，於本條例施行前公告徵收之土地，適用之。」依此規定之徵收廢止，應依條文規範之要件
逐一檢視是否合致，缺一不可，如需用土地人已依徵收計畫為被徵收土地之完成使用，即無得
依前揭規定請求廢止徵收之可言。至於已依徵收計畫完成使用以後，徵收土地用途之變更，乃
所有權之一般行使，與因情事變更致無徵收必要之情節無涉，此時，對於土地徵收條例施行後
公告徵收之土地，縱或有同條例第9條第1項第3款「依原徵收計畫開始使用後未滿5年，不繼續
依原徵收計畫使用」收回權行使之可能，因本件系爭土地之徵收，時間在土地徵收條例89年2
月2日施行前之52年間，乃無此規定適用之餘地。

結論：系爭被徵收土地已依徵收計畫開始並完成使用，與土地徵收條例第49條第2項第2、3款
廢止徵收之要件不符，故不適用廢止徵收。本件於徵收完成後，確依照徵收計畫建造天線鐵
塔，實際進行使用徵收土地達近25年之久，即便事後用地機關就系爭土地放棄原核定之用途另
行規劃新的用途，仍屬徵收完畢並已按徵收計畫完成徵收標的物的開發建設，於實際開始使用
以後，用地機關才變更其用途者，即屬所有權之一般行使，不涉及「情事變更，致原徵收土地
已無使用之必要」。
參考資料：最高行政法院108年度判字第124號行政判決、臺北高等行政法院 106年度訴字第
184號行政判決
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

2. 撤銷徵收或廢止徵收之行政程序
發布日期: 2026-02-12
內文
撤銷徵收或廢止徵收之行政程序如下：
• (一) 申請：若申請人為需用土地人，應向中央主管機關（即內政部）申請。若申請人為原土
地所有權人，應向直轄市或縣（市）主管機關（即直轄市或縣（市）政府地政局或地政處）申
請。
• (二) 核准：撤銷或廢止徵收之核准機關為中央主管機關（即內政部）。
• (三) 公告通知：中央主管機關於核准撤銷或廢止徵收後，應將原案通知該管直轄市或縣（市）
主管機關（徵§51Ⅰ）。直轄市或縣（市）主管機關於收到中央主管機關通知核准撤銷或廢止徵
收案時，應公告三十日，並通知原土地所有權人於一定期間繳清應繳納之價額（徵§51Ⅱ）。
• (四) 繳清價額：原土地所有權人應於一定期間繳清應繳納之價額；未於一定期間繳清者，不
發還其土地，並不得依規定申請收回該土地（徵§51Ⅱ）。前項一定期間，不得少於六個月（徵
§51Ⅲ）。所稱應繳納之價額，指徵收補償地價、地價加成補償及遷移費。人口或物件已遷移
者，無須繳納遷移費（徵§51Ⅳ）。另，徵收補償地價，於徵收前設定有他項權利或耕地租約
者，包括他項權利人或耕地承租人原應受領之價金（徵§51Ⅴ）。
• (五) 發還土地：原土地所有權人繳清價額後，直轄市或縣（市）主管機關發還土地。另，撤
銷或廢止徵收後，徵收前原設定之他項權利及耕地租約不予回復。但依規定由原土地所有權人
及他項權利人申請於發給之抵價地設定抵押權或典權者，其原抵押權或典權准予回復（徵
§52）。
【註】 徵：土地徵收條例。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

3. 撤銷徵收與廢止徵收
發布日期: 2017-07-27
內文
各位同學好
有時候同學會問到撤銷徵收與廢止徵收情形，因法條文字較難以理解，今日專欄舉幾個例子提
供理解
首先，先複習一下土地徵收條例第49條已公告徵收之土地，需用土地人應切實按核准計畫及
所定期限使用。在未依徵收計畫完成使用前，需用土地人應每年檢討其興辦事業計畫，並由其
上級事業主管機關列管。有下列情形之一者，應辦理撤銷徵收(土徵§49I)：(1)因作業錯誤，致
原徵收之土地不在工程用地範圍內。(2)公告徵收時，都市計畫已規定以聯合開發、市地重劃
或其他方式開發。但以聯合開發方式開發之土地，土地所有權人不願參與聯合開發者，不在此
限。
已公告徵收之土地，有下列情形之一者，應廢止徵收：(1)因工程變更設計，致原徵收之土地不
在工程用地範圍內。(2)依徵收計畫開始使用前，興辦之事業改變、興辦事業計畫經註銷、開
發方式改變或取得方式改變。(3)已依徵收計畫開始使用，尚未依徵收計畫完成使用之土地，
因情事變更，致原徵收土地之全部或一部已無徵收之必要。
◎所謂「作業錯誤」，依申請土地徵收注意事項§21，如： (一)位置勘選錯誤。 (二)地號摘錄錯
誤。 (三)地籍圖地號誤繕。 (四)地籍分割錯誤。 (五)部分徵收之土地未辦理分割，致以全筆土
地辦理徵收，分割完成後其錯誤徵收部分。 (六)都市計畫中心樁（線）偏移。
◎所謂「工程變更設計」，如：道路路線變更。
◎所謂「情事變更」，如少子化，可參考下列台中
市政府106年的一篇廢止徵收公告文：公告廢止徵
收本府(改制前為臺中縣政府)辦理都市計畫文九
(26)學校工程用地，原報准徵收梧棲區南簡段904-1
地號等18筆土地，合計面積1.749300公頃。四、廢
止徵收原因：因全市少子化趨勢，且鄰近國中、小

普通教室足敷使用，已無設校需求，致原徵收土地
之全部已無徵收之必要，依據土地徵收條例第49條
第2項第3款規定，應辦理廢止徵收。五、廢止徵收
之土地及應繳回之徵收價額：詳見廢止徵收土地
圖、廢止徵收原所有權人應繳回之徵收價額清冊，
以上圖冊分別陳列於本府地政局及梧棲區公所公開
閱覽。六、公告期間：30天（自民國106年5月16日
起至民國106年6月15日止）。七、繳回期限：自公
告日起至民國107年1月15日前。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下